



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariliansyah Rahardi Bin Rachmat
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 18/24 Maret 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sepakat Rt. 08/11 Kel. Lubang Buaya Kec.
Cipayung Kota madya Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ariliansyah Rahardi Bin Rachmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : EFENDY SANTOSO, SH., HILDA AISYAH, SH., HOTMA SULISTYOWATI, SH., SUGIJATI, SH., IMADUDDIN HIKMATIAR, SH., RIDHO FIRMANSYAH, SH., ARYADINDA DWI OKTAVIANA, SH., ROBBY HUSEIN, SH., AGUS YONGKI SETIAWAN, SH. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl. Raya Pekayon No.58 Rt.004/01, Kel.Jaka Setia, Kec.Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN.Bks, tanggal 6 Agustus 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 23 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 23 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk “ sebagaimana dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat R.I Nomor : 12 Tahun 1951 Tentang
2. Menjatuhkan Pidana terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 120 cm
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 120 cm
Dipergunakan dalam perkara Sawqy Aessa Braga Bin Eros Edsel Kosasi
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hijau dengan No.pol B-4503 KTG
Dipergunakan dalam perkara Anak Sawqy Aessa Braga Bin Eros Edsel Kosasi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Bks



4. Menetapkan agar terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal oleh karena itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2025 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2025 bertempat di Kp.Pedurenan Rt007/012 Kel.Jatiluhur Kec.Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi Kota Bekasi, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi Kota Bekasi “ Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, perbuatan mana dilakukan anak berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT dihubungi oleh saksi MUSTOFA untuk datang kerumahnya setiba dirumahnya saksi MUSTOFA bersama saksi SAWQY (penuntutan terpisah) yang datang dan berkumpul untuk berencanakan melakukan aksi tawuran melawan RAWA BOGO di sekitar daerah kranggan kemudian saksi mustofa, saksi sawqy (penuntutan terpisah) bersama terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT berboncengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna hijau dengan nomor polisi B-4503-KTG milik saksi sawqy (penuntutan terpisah) menuju tempat yang sudah dijanjikan untuk kumpul di kuburan daerah buaran Kp.Sawah Pondok Gede,



kemudian pada hari minggu tanggal 18 mei 2025 sekira pukul 03.00 wib setiba di kuburan daerah buaran Kp.Sawah Pondok Gede lalu terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT membawa satu bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 120 cm selanjutnya terdakwa bersama saksi Sawqy (penuntutan terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor miliknya nomor polisi B-4503-KTG dengan posisi senjata tajam jenis corbek yang terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT diselipin di kaki sebelah kiri sedangkan saksi sawqy (penuntutan terpisah) di bonceng di belakang dengan membawa senjata tajam yang menyerupai celurit dengan menuju ke daerah kranggan, kemudian sekitar pukul 03.30 wib disekitar daerah Kp.Pedurenan Rt.07/ Rw. 12 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi datang tim kepolisian polres metro Bekasi kota Persisi yang sedang berpatroli selanjutnya mengejar pengendara sepeda motor Honda No Pol B-4503-KTG yang dikendarai oleh terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT bersama saksi Sawqy (penuntutan terpisah) selanjutnya dilakukan penyetopan atau di berhentikan lalu penangkapan dan penggeledaan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 120 cm milik terdakwa Ariliansyah Rahardi Bin Rachmat sedangkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang leih 120 cm milik SAWQY (penuntutan terpisah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hijau dengan No.pol B-4503 KTG tanpa dilengkapi dokumen

- Bahwa terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT yang telah menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan penggunaannya dapat membahayakan nyawa orang lain.

Perbuatan terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Bagus Nuristiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Polsek Jatiasih;
- Bahwa saksi bersama saksi Kiki Gunawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat tugas patroli persisi polres metro bekasi kota di wilayah Pondok Gede – Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penangkapan terdakwa bersama saksi Sawqy Aessa Braga yang akan melakukan tawuran membawa sajam jenis celurit dan cobek ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian sekitar jam 03:30 wib saat team persisi patroli di wilayah pondok gede -jatiasih sampai bundaran kecapi melihat sekelompok sepeda motor beriring iringan ada yang berboncengan membawa sajsm celurit dan corbek yang pada saat itu melihat seeda motor honda vario warna hijau ada yang membawa sajam celurit dan corbek saat dilakukan pengejaran kelompok berlari dan berpencar saat ada patroli dari polres metro bekasi kota;
- Bahwa saksi dan team Persisi Polres Metro Bekasi Kota melakukan pengejaran yang pada saat itu pengendara sepeda motor honda vario warna hijau dan mengamankan terdakwa Ariliansyah Rahardi dan saksi Sawqy (penuntutan terpisah) yang membawa sajam jenis celurit yang di pegang tangan kanan saat di bonceng oleh terdakwa Ariliansyah yang sebagai joki saat mengendarai sepeda motor honda vario warna hijau No Pol B-4503-KTG membawa sajam jenis corbek yang di selipkan di kaki sebelah kiri;
- Bahwa ketika dilakukan indrogasi terhadap terdakwa Ariliansyah Rahardi Bin Rachmat menerangkan pada hari sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT dihubungi oleh saksi Mustofa untuk datang kerumahnya setiba dirumahnya saksi MUSTOFA bersama saksi SAWQY (penuntutan terpisah) berkumpul untuk berencanakan melakukan aksi tawuran melawan kelompok RAWA BOGO di sekitar daerah kranggan kota bekasi kemudian saksi Mustofa menyerahkan sajam jenis celurit kepada saksi sawqy (penuntutan terpisah) sedangkan terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT yang mengendarai motor honda vario warna hijau No Pol B-4530-K dengan membawa sajam corbek menuju tempat yang sudah dijanjikan untuk kumpul di kuburan daerah buaran Kp.Sawah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Bks



Pondok Gede kota Bekasi pada hari minggu tanggal 18 mei 2025 sekira pukul 03.00 wib;

- Bahwa setiba di kuburan daerah buaran Kp.Sawah Pondok Gede kota Bekasi lalu terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT membawa satu bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 120 cm yang membonceng saksi Sawqy (penuntutan terpisah) pemilik sepeda motor honda vario warna hijau dengan nomor polisi B-4503-KTG dengan posisi senjata tajam jenis corbek yang terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT diselipin di kaki sebelah kiri sedangkan saksi sawqy (penuntutan terpisah) di bonceng di belakang dengan membawa senjata tajam yang menyerupai celurit dengan menuju ke daerah kranggan sekitar pukul 03.30 wib di datang tim kepolisian persisi polres metro Bekasi kota Persisi yang sedang berpatroli selanjutnya mengejar pengendara sepeda motor Honda No Pol B-4503-KTG yang dikendarai oleh terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT bersama saksi Sawqy (penuntutan terpisah) selanjutnya dilakukan penyetopan atau di berhentikan;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 120 cm milik terdakwa Ariliansyah Rahardi Bin Rachmat sedangkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang leih 120 cm milik SAWQY (penuntutan terpisah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hijau dengan No.pol B-4503 KTG tanpa dilengkapi dokumen;

- Bahwa terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT yang telah menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan penggunaannya dapat membahayakan nyawa orang lain;

2. Saksi Kiki Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Polsek Jatiasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Nuristiyo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat tugas patroli persisi polres metro bekasi kota di wilayah Pondok Gede – Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penangkapan terdakwa bersama saksi Sawqy Aessa Braga yang akan melakukan tawuran membawa sajam jenis celurit dan cobek ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian sekitar jam 03:30 wib saat team persisi patroli di wilayah pondok gede -jatiasih sampai bundaran kecapi melihat sekelompok sepeda motor beriringan ada yang berboncengan membawa sajam celurit dan corbek yang pada saat itu melihat seeda motor honda vario warna hijau ada yang membawa sajam celurit dan corbek saat dilakukan pengejaran kelompok berlari dan berpencar saat ada patroli dari polres metro bekasi kota;
- Bahwa saksi dan team Persisi Polres Metro Bekasi Kota melakukan pengejaran yang pada saat itu pengendara sepeda motor honda vario warna hijau dan mengamankan terdakwa Ariliansyah Rahardi dan saksi Sawqy (penuntutan terpisah) yang membawa sajam jenis celurit yang di pegang tangan kanan saat di bonceng oleh terdakwa Ariliansyah yang sebagai joki saat mengendarai sepeda motor honda vario warna hijau No Pol B-4503-KTG membawa sajam jenis corbek yang di selipkan di kaki sebelah kiri;
- Bahwa ketika dilakukan indrogasi terhadap terdakwa Ariliansyah Rahardi Bin Rachmat menerangkan pada hari sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT dihubungi oleh saksi Mustofa untuk datang kerumahnya setiba dirumahnya saksi MUSTOFA bersama saksi SAWQY (penuntutan terpisah) berkumpul untuk berencanakan melakukan aksi tawuran melawan kelompok RAWA BOGO di sekitar daerah kranggan kota bekasi kemudian saksi Mustofa menyerahkan sajam jenis celurit kepada saksi sawqy (penuntutan terpisah) sedangkan terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT yang mengendarai motor honda vario warna hijau No Pol B-4530-K dengan membawa sajam corbek menuju tempat yang sudah dijanjikan untuk kumpul di kuburan daerah buaran Kp.Sawah Pondok Gede kota Bekasi pada hari minggu tanggal 18 mei 2025 sekira pukul 03.00 wib;
- Bahwa setiba di kuburan daerah buaran Kp.Sawah Pondok Gede kota Bekasi lalu terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT membawa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Bks



satu bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 120 cm yang membonceng saksi Sawqy (penuntutan terpisah) pemilik sepeda motor honda vario warna hijau dengan nomor polisi B-4503-KTG dengan posisi senjata tajam jenis corbek yang terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT diselipin di kaki sebelah kiri sedangkan saksi sawqy (penuntutan terpisah) di bonceng di belakang dengan membawa senjata tajam yang menyerupai celurit dengan menuju ke daerah kranggan sekitar pukul 03.30 wib di datang tim kepolisian persisi polres metro Bekasi kota Persisi yang sedang berpatroli selanjutnya mengejar pengendara sepeda motor Honda No Pol B-4503-KTG yang dikendarai oleh terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT bersama saksi Sawqy (penuntutan terpisah) selanjutnya dilakukan penyetopan atau di berhentikan;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 120 cm milik terdakwa Ariliansyah Rahardi Bin Rachmat sedangkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 120 cm milik SAWQY (penuntutan terpisah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hijau dengan No.pol B-4503 KTG tanpa dilengkapi dokumen;

- Bahwa terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT yang telah menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan penggunaannya dapat membahayakan nyawa orang lain.

3. Saksi Sawqy Aessa Braga bin Eros Edsel Kosasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh team Persisi Polres Metro Bekasi Kota karena membawa sajam jenis celurit;

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 18 Mei 2025 sekitar jam 03:30 wib bertempat di Kp Pedurrenan Rt.07/Rw.12 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasaih Kota Bekasi kemudian di tangkap oleh warga bersama terdakwa Ariliasnyah Rahardi karena kedapatan membawa sajak celurit dan corbek yang di berikan Mustofa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu di bonceng membawa sajam jenis celurit yang di pegang tangan kanan oleh terdakwa Ariliansyah Rahardi saat mengendari sepeda motor honda vario warna hijau no pol B-4503-KTG milik saksi Sawqy Aessa Braga;
- Bahwa saksi saat membawa sajsm jenis celurit tidak ada ijin dan tidak ada hubungan pekerjaan
- Bahwa saksi Sawqy (penuntutan terpisah) yang datang kerumah terdakwa kemudian berkumpul untuk berencanakan melakukan aksi tawuran melawan kelompok RAWA BOGO di sekitar daerah kranggan kota Bekasi kemudian saksi sawqy (penuntutan terpisah) bersama terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT berboncengan menggggunakan sepeda motor Honda vario warna hijau dengan nomor polisi B-4503-KTG milik saksi sawqy (penuntutan aterpisah) menuju tempat yang sudah dijanjikan untuk kumpul di kuburan daerah buaran Kp.Sawah Pondok Gede kota Bekasi, pada hari minggu tanggal 18 mei 2025 sekira pukul 03.00 wib;
- Bahwa setiba di kuburan daerah buaran Kp.Sawah Pondok Gede kota Bekasi lalu terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT membawa satu bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 120 cm yang di berikan saksi Mustofa selanjutnya terdakwa bersama saksi Sawqy (penuntutan terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor miliknya nomor polisi B-4503-KTG dengan posisi senjata tajam jenis corbek yang terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT pegang diselipin di kaki sebelah kiri sedangkan saksi sawqy (penuntutan terpisah) di bonceng di belakang dengan membawa senjata tajam yang menyerupai celurit dengan menuju ke daerah kranggan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 wib disekitar daerah Kp.Pedurenan Rt.07/ Rw. 12 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi datang tim kepolisian yang sedang berpatroli dan selanjutnya terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT bersama saksi Sawqy (penuntutan terpisah) selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledaan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan dan disita barang bukti berupa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 120 cm milik terdakwa sedangkan saksi Sawqy ditemukam 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang leih 120 cm sedangkan 1

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hijau dengan No.pol B-4503 KTG milik sawqy;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Polsek Jatiasaih saat dipersidangan;

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota polisi saat patroli oleh saksi Bagus Nuristiyanto, saksi Kiki Gunawan adalah Team Persisi Polres Metro Bekasi Kota diwilayah Pondok Gede - Jatiasaih pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekitar jam 03:30 wib bertempat Kp.Pedurenan Rt007/012 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi,

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT dihubungi oleh saksi MUSTOFA untuk datang kerumahnya setiba dirumahnya saksi MUSTOFA bersama saksi SAWQY (penuntutan terpisah) berkumpul untuk berencanakan melakukan aksi tawuran melawan kelompok RAWA BOGO di sekitar daerah kranggan;

- Bahwa kemudian saksi Mustofa menyerahkan sajam jenis celurit kepada saksi sawqy (penuntutan terpisah) sedangkan terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT yang mengendarai motor honda vario warna hijau No Pol B-4530-K dengan membawa sajam corbek menuju tempat yang sudah dijanjikan untuk kumpul di kuburan daerah buaran Kp.Sawah Pondok Gede pada hari minggu tanggal 18 mei 2025 sekira pukul 03.00 wib setiba di kuburan daerah buaran Kp.Sawah Pondok Gede lalu terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT membawa satu bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 120 cm yang membonceng saksi Sawqy (penuntutan terpisah) pemilik sepeda motor honda vario warna hijau dengan nomor polisi B-4503-KTG dengan posisi senjata tajam jenis corbek yang terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT diselipin di kaki sebelah kiri sedangkan saksi sawqy (penuntutan terpisah) di bonceng di belakang dengan membawa senjata tajam yang menyerupai celurit dengan menuju ke daerah kranggan;

- Bahwa sekitar pukul 03.30 wib datang tim kepolisian mengejar pengendara sepeda motor Honda No Pol B-4503-KTG yang dikendarai

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Bks



oleh terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT bersama saksi Sawqy (penuntutan terpisah) selanjutnya dilakukan penyetopan atau di berhentikan lalu penangkapan dan penggeledaan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 120 cm milik terdakwa Ariliansyah Rahardi Bin Rachmat sedangkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang leih 120 cm milik SAWQY (penuntuatan terpisah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hijau dengan No.pol B-4503 KTG tanpa dilengkapi dokumen ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 120 cm;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang leih 120 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hijau dengan No.pol B-4503 KT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Mei 2025 sekira pukul 22.00 wib terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT dihubungi oleh saksi MUSTOFA untuk datang kerumahnya setiba dirumahnya saksi MUSTOFA bersama saksi SAWQY (penuntuatan terpisah) lalu berkumpul untuk berencanakan melakukan aksi tawuran melawan kelompok RAWA BOGO di sekitar daerah kranggan kota Bekasi, kemudian saksi Mustofa memberikan sajam jenis celurit kepada saksi sawqy (penuntutan terpisah) dan terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT untuk membawa sajam jenis corbek selanjutnya dengan sepeda motor honda vario warna hijau no pol B-4530-KGT milik saksi Sawqy (penuntutan terpisah) berboncengan menuju tempat yang sudah dijanjikan untuk kumpul di kuburan daerah buaran Kp.Sawah Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 18 mei 2025 sekira pukul 03.00 wib setiba di kuburan daerah buaran Kp.Sawah Pondok Gede lalu terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT membawa satu bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 120 cm selanjutnya terdakwa bersama saksi Sawqy (penuntutan terpisah)

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan menggunakan sepeda motor miliknya nomor polisi B-4503-KTG dengan posisi senjata tajam jenis corbek yang terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT pegang diselipin di kaki sebelah kiri sedangkan saksi sawqy (penuntutan terpisah) di bonceng di belakang dengan membawa senjata tajam yang menyerupai celurit dengan menuju ke daerah kranggan kota Bekasi;

- Bahwa setiba di lokasi sekitar pukul 03.30 wib disekitar daerah Kp.Pedurenan Rt.07/ Rw. 12 Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi datang tim kepolisian polres metro beksai kota yang sedang berpatroli melakukan penangkapan, penggeledan terhadap terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT bersama saksi Sawqy (penuntutan terpisah) pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 120 cm

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 120 cm

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hijau dengan No.pol B-4503 KTG

- Bahwa terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT dalam membawa, memiliki atau menguasai senjata tajam jenis corbek tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan penggunaannya dapat membahayakan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Unsur 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seseorang yang bernama Ariliansyah Rahardi Bin Rachmat yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Kp.Pedurenan Rt007/012 Kel.Jatiluhur Kec.Jatiasih Kota Bekasi, membawa satu bilah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 120 cm yang membonceng saksi Sawqy (penuntutan terpisah) pemilik sepeda motor honda vario warna hijau dengan nomor polisi B-4503-KTG dengan posisi senjata tajam jenis corbek yang terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT diselipin di kaki sebelah kiri saat mengendarai sepeda motor honda vario warna hijau, sedangkan saksi sawqy (penuntutan terpisah) di bonceng di belakang dengan membawa senjata tajam jenis celurit yang di pegang tangan kanan yang pada saat itu akan menuju ke daerah kranggan kota beksi sekitar pukul 03.30 wib datang tim kepolisian polres metro Bekasi kota yang sedang berpatroli selanjutnya mengejar pengendara sepeda motor Honda No Pol B-4503-KTG yang dikendarai oleh terdakwa ARILIANSYAH RAHARDI Bin RACHMAT bersama

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Bks



saksi Sawqy (penuntutan terpisah) selanjutnya dilakukan penyetopan atau di berhentikan lalu penangkapan dan penggeledaan pada saat dilakukan penggeledaan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 120 cm milik terdakwa Ariliansyah Rahardi Bin Rachmat sedangkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 120 cm milik SAWQY (penuntutan terpisah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hijau dengan No.pol B-4503 KTG tanpa dilengkapi dokumen, yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan penggunaannya dapat membahayakan nyawa orang lain;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda usia sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kehidupannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Ariliansyah Rahardi Bin Rachmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Senjata Tajam";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh).bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis corbek dengan panjang kurang lebih 120 cm;
 - "Dirampas Untuk Dimusnahkan"
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang kurang lebih 120 cm;
 - "Dipergunakan dalam perkara Sawqy Aessa Braga Bin Eros Edsel Kosasi"
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hijau dengan No.pol B-4503 KTG;
 - "Dipergunakan dalam perkara Anak Sawqy Aessa Braga Bin Eros Edsel Kosasi"
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025 oleh kami, Basuki Wiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Uli Purnama, S.H., M.H., Suparna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Omar Syarief Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Suparna, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H.